

জেলা মহাফেজখানার রেকর্ড (ROR) বনাম এসিল্যান্ড অফিসের ভলিউম এবং জমিদারি পত্তন প্রথায় উত্তরাধিকার সংক্রান্ত উচ্চতর আইনি বিশ্লেষণ ও বাটোয়ারা মামলার আপিল নির্দেশিকা

বাংলাদেশে ভূমি মালিকানা ও স্বত্ত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলা মহাফেজখানার রেকর্ড (Record-of-Rights বা ROR) এবং উপজেলা ভূমি অফিসের (এসি ল্যান্ড) প্রশাসনিক নথিপত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব একটি দীর্ঘস্থায়ী ও জটিল আইনি সমস্যা। বিশেষ করে বাটোয়ারা মামলার ক্ষেত্রে যখন প্রাচীন জমিদারি পত্তন প্রথা এবং মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের সংঘাত তৈরি হয়, তখন বিচারিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে গভীর আইনি প্রজ্ঞার প্রয়োজন পড়ে। অত্র প্রতিবেদনে বাটোয়ারা মামলা নং ৬৬/২০১৬ (সখিপুর, টাঙ্গাইল) এর রায়ের প্রেক্ষাপটে জেলা মহাফেজখানার রেকর্ডের আইনি শ্রেষ্ঠত্ব, জমিদারি পত্তন প্রথায় পুরুষ উত্তরাধিকারীদের ঐতিহাসিক অগ্রাধিকার এবং আপিল স্তরে কাউন্টার আর্গুমেন্ট তৈরির কৌশলসমূহ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১. জেলা মহাফেজখানার রেকর্ড (ROR) ও এসিল্যান্ড অফিসের ভলিউম: শ্রেষ্ঠত্বের আইনি মানদণ্ড

ভূমি ব্যবস্থাপনায় "খতিয়ান" বা "স্বত্বলিপি" হলো মালিকানার প্রধান দালিলিক ভিত্তি। বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থায় স্টেট একুইজিশন অ্যান্ড টেন্যান্সি অ্যাক্ট (SAT Act), ১৯৫০ এর অধীনে প্রস্তুতকৃত এস.এ. (State Acquisition) খতিয়ানকে চূড়ান্ত স্বত্বলিপি হিসেবে গণ্য করা হয়। এই খতিয়ানের দুটি কপি সাধারণত সংরক্ষিত থাকে: একটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুমে (মহাফেজখানা), যা মূল কপি; এবং অন্যটি উপজেলা ভূমি অফিসে, যা প্রশাসনিক বা কাজের সুবিধার জন্য ব্যবহৃত ভলিউম।

১.১ রেকর্ড-অফ-রাইটসের চূড়ান্ততা ও আইনি অনুমান (Presumption of Correctness)

SAT Act, ১৯৫০-এর ধারা ১৪৪ এবং ১৪৪A অনুযায়ী, যখন একটি খতিয়ান চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত হয়, তখন আইনের দৃষ্টিতে ধরে নেওয়া হয় যে উক্ত খতিয়ানে উল্লিখিত প্রতিটি তথ্য সঠিক^১। এই আইনি অনুমানকে "Presumption of Correctness" বলা হয়। মহাফেজখানায় সংরক্ষিত মূল খতিয়ানটি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত একটি সরকারি দলিল, যা সাক্ষ্য আইনের ৩৫ ধারা অনুযায়ী আদালতে অকাট্য দালিলিক প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য^৪।

অন্যদিকে, এসিল্যান্ড অফিসের ভলিউম মূলত একটি চলমান প্রশাসনিক নথি। এতে নামজারি (Mutation) বা অন্যান্য প্রশাসনিক কারণে নোট লেখা হতে পারে, যা সবসময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশোধিত হয় না। আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি অনুযায়ী, মহাফেজখানার মূল রেকর্ডের বিপরীতে এসিল্যান্ড অফিসের কোনো প্রশাসনিক নোট বা অস্পষ্ট সংশোধনীর কোনো আইনি মূল্য নেই, যদি না তা যথাযথ বিচারিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়^৫।

১.২ জাবেদা নকলের মন্তব্য বনাম বিচারিক সিদ্ধান্ত

বাটোয়ারা মামলা নং ৬৬/২০১৬-এর রায় দেখা যায়, রেকর্ড রুম থেকে সংগৃহীত এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানের

জাবেদা নকলে একটি মন্তব্য ছিল— "ভিন্ন কালি ও ভিন্ন হাতের লেখা পরিলক্ষিত হয়।" ট্রায়াল কোর্ট এই মন্তব্যটিকে খতিয়ান বাতিলের বা অবিশ্বাসের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে ভুল করেছেন^৫। আইনের দৃষ্টিতে, মহাফেজখানার কর্মকর্তাদের এমন মন্তব্য মূলত একটি "প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণ" (Administrative Observation), কোনো "বিচারিক সিদ্ধান্ত" (Judicial Order) নয়^৫।

পুরনো জরিপ খতিয়ানগুলো (১৯৫০-৬০ দশকের) হাতে লেখা হতো এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মকর্তা সেখানে এন্ট্রি দিতেন। সুতরাং, ভিন্ন কালি বা হাতের লেখা থাকা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা জালিয়াতির অকাট্য প্রমাণ হতে পারে না যতক্ষণ না তা বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রমাণিত হয়^৫। সাক্ষ্য আইনের ১১৪(ঙ) ধারা অনুযায়ী, সকল দাপ্তরিক কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে আদালত ধরে নেবেন। মহাফেজখানার কর্মকর্তার একটি নোট দিয়ে এই শক্তিশালী আইনি অনুমান খণ্ডন করা অসম্ভব^৭।

বৈশিষ্ট্যের ধরণ	জেলা মহাফেজখানার রেকর্ড (ROR)	এসিল্যান্ড অফিসের ভলিউম
আইনি মর্যাদা	চূড়ান্ত ও গেজেট প্রকাশিত স্বত্বলিপি ^১	প্রশাসনিক কাজের সহায়ক নথি ^১
সঠিকতার অনুমান	SAT Act ১৪৪A অনুযায়ী সঠিক বলে অনুমিত ^২	কোনো বিশেষ আইনি অনুমান নেই ^৫
সংশোধনের পদ্ধতি	দেওয়ানি আদালতের ডিক্রি বা গেজেট ^৯	নামজারি বা মিস কেসের প্রশাসনিক আদেশ ^{১০}
আদালতে গ্রহণযোগ্যতা	প্রাথমিক দালিলিক সাক্ষ্য (Primary Evidence)	সহায়ক বা মাধ্যমিক সাক্ষ্য (Secondary Evidence)

২. জমিদারি পত্তন প্রথা এবং পুরুষ উত্তরাধিকারীদের অগ্রাধিকারের ঐতিহাসিক ভিত্তি

বাংলাদেশের বিশেষ করে টাঙ্গাইল ও আটিয়া পরগনা অঞ্চলের জমিদারি ব্যবস্থায় "পত্তন" (Settlement) ছিল একটি বিশেষ প্রশাসনিক ও রাজস্ব ভিত্তিক ব্যবস্থা। ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল পার্মানেন্ট সেটেলমেন্ট রেগুলেশন ১৭৯৩ (Cornwallis Code) থেকে শুরু করে ১৯৫০ সালের জমিদারি বিলুপ্তি পর্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

২.১ রাজস্ব নিরাপত্তা ও পত্তন গ্রহীতা নির্ধারণের নীতি

জমিদারি আমলে জমিদার বা নবাবগণ প্রজা নির্ধারণের ক্ষেত্রে রাজস্বের নিরাপত্তার দিকে সবচেয়ে বেশি নজর দিতেন। তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় নারীরা সাধারণত বিবাহের পর দূরবর্তী স্থানে চলে যেতেন। এর ফলে তাদের কাছ থেকে নিয়মিত খাজনা আদায় করা ঝুঁকির মুখে পড়ত। এই রাজস্ব ঝুঁকি এড়াতে জমিদারগণ সাধারণত পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্র বা সক্ষম পুরুষ উত্তরাধিকারীদের নামে পত্তন প্রদান করতেন^৫।

ঐতিহাসিক দলিল ও আইনি নজির (যেমন: ILR 41 Cal 822) বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসনিক বন্দোবস্তে পুরুষ উত্তরাধিকারীদের অগ্রাধিকার ছিল একটি স্বীকৃত প্রথা। এটি কেবল উত্তরাধিকারের

বিষয় ছিল না, বরং এটি ছিল একটি "রাজস্ব চুক্তি" ^৫। ফলে পত্তন গ্রহীতার মৃত্যুর পর পত্তনটি সাধারণত পুত্রদের নামে স্থানান্তরিত হতো এবং কন্যাদের সেখানে প্রজা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার আইনি বাধ্যবাধকতা জমিদারদের ওপর ছিল না ^৫।

২.২ মুসলিম উত্তরাধিকার আইন বনাম জমিদারি রেগুলেশন

একটি সাধারণ ভুল ধারণা হলো যে, মুসলিম পরিবারের সম্পত্তি বন্টন সর্বদা ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী হবে। কিন্তু জমিদারি পত্তনের ক্ষেত্রে "ব্যক্তিগত আইন" (Personal Law) এবং "নিয়ন্ত্রণ আইন" (Regulation Law)-এর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য ছিল। পত্তন ছিল একটি প্রশাসনিক লিজ। জমিদার ও প্রজার মধ্যে সম্পাদিত এই চুক্তিতে কে প্রজা হবে তা নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল জমিদারের ^৫।

ব্রিটিশ ও নবাবী আমলে রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয়ে Regulation Law প্রাধান্য পেত, শরীয়াহ নয়। এই কারণেই ১৯৫০ সালের এস.এ. জরিপের সময় যখন জমিদারি উচ্ছেদ হয়, তখন যারা "দখলকার প্রজা" হিসেবে খাজনা প্রদান করতেন, তাদের নামেই খতিয়ান খোলা হয়। আব্দুল আলী যেহেতু এককভাবে খাজনা প্রদানকারী প্রজা ছিলেন, তাই তার নামে একক রেকর্ড হওয়া আইনত বৈধ ^৫। এক্ষেত্রে কন্যা সোনাবানুর নাম এস.এ. রেকর্ডে না থাকা কোনো ভুল নয়, বরং তৎকালীন প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রতিফলন।

৩. বাটোয়ারা মামলা নং ৬৬/২০১৬: ট্রায়াল কোর্টের রায়ের বিচারিক বিশ্লেষণ ও ত্রুটিসমূহ

সখিপুর সিভিল জজ আদালত কর্তৃক বাটোয়ারা মামলা নং ৬৬/২০১৬ খারিজ করার পেছনে প্রধানত তিনটি যুক্তি ছিল: মামলাটি "হচপট" (Hotchpot) দোষে দুষ্ট, সরকারি খাস জমি অন্তর্ভুক্ত না করায় পক্ষদোষ রয়েছে এবং তফসিলভুক্ত সকল জমির খতিয়ান দাখিল করা হয়নি। তবে গভীর বিশ্লেষণে দেখা যায়, প্রতিটি যুক্তিতেই বিজ্ঞ আদালত তথ্যের বিভ্রান্তি ও আইনি অপপ্রয়োগের শিকার হয়েছেন।

৩.১ গাণিতিক বিশ্লেষণ ও 'হচপট' দোষের ভ্রান্ত ধারণা

আদালত বলেছেন যে, ১২৫৯ নং দাগের মোট জমি ৪৭৭ শতাংশ, অথচ বাদিপক্ষ তফসিলে এনেছেন ৩৪০ শতাংশ। এই পার্থক্যের কারণে মামলাটিকে 'হচপট' দোষে দুষ্ট বলা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো, ১২৫৯ দাগের অবশিষ্ট ১৩৭ শতাংশ জমি ১ নং খাস খতিয়ানভুক্ত সরকারি ভূমি ^৫।

বাটোয়ারা আইনের মৌলিক নীতি হলো, শুধুমাত্র সহ-শরিকদের মধ্যে বণ্টনযোগ্য ভূমি মামলায় আনতে হয়। সরকারি খাস জমি বাটোয়ারা যোগ্য নয়। বাদিপক্ষ সঠিকভাবে ৩৪০ শতাংশ বণ্টনযোগ্য ভূমি তফসিলে এনেছেন এবং ১৩৭ শতাংশ সরকারি ভূমি বাদ দিয়েছেন ^৫। অথচ বিবাদীপক্ষ দাবি করেছে ৩৪৯ শতাংশ জমি, যা সরকারি অংশের সাথে যোগ করলে হয় ৪৮৬ শতাংশ। এই দাবি দাগের মোট জমি ৪৭৭ শতাংশের চেয়ে ৯ শতাংশ বেশি, যা গাণিতিকভাবে অসম্ভব ^৫। ট্রায়াল কোর্ট এই গাণিতিক অসঙ্গতিটি বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে না দেখে বরং বাদিপক্ষের সঠিক হিসাবকেই ত্রুটিপূর্ণ বলেছেন, যা একটি প্রকাশ্য বিচারিক ভুল।

৩.২ পক্ষদোষ ও সরকারি খাস জমি প্রসঙ্গ

বিজ্ঞ আদালত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, ১২৫৯ দাগে সরকারি খাস জমি থাকায় সরকারকে পক্ষভুক্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু বাটোয়ারা মামলার প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হলো, যদি কোনো বিশেষ দাগে সরকারের কোনো অংশ না থাকে এবং বাদিপক্ষ কেবল তাদের নিজস্ব অংশের জন্য মামলা করেন, তবে সেখানে সরকারকে পক্ষ করা বাধ্যতামূলক নয়। তবুও যদি আদালত মনে করতেন সরকারের স্বার্থ জড়িত আছে, তবে সিপিসি-র আদেশ ১ নিয়ম ১০ অনুযায়ী সরকারকে পক্ষভুক্ত করার সুযোগ বাদিপক্ষকে দেওয়া উচিত ছিল ^{১২}। সরাসরি মামলা খারিজ করা বাদিপক্ষের

প্রতি অন্যায় হয়েছে।

৩.৩ ৩ নং দাগ ও ১৯৫৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল

আদালত রায়ে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিটি দাগের জন্য আলাদা খতিয়ান দাখিল করা হয়নি। এটি ভূমি আইনের একটি ভুল ব্যাখ্যা। বাদিপক্ষ এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানের জাবেদা নকল ও ইনফরমেশন স্লিপ জমা দিয়েছেন, যাতে ১২৫৯ সহ ৩, ৭৫, ৫৪, ১২২০ ও ১২৫২ দাগের তথ্য বিদ্যমান ^৫।

বিশেষ করে ৩ নং দাগের জন্য বাদিপক্ষ ১৯৫৭ সালের ২৩৯৮ নং রেজিস্ট্রিকৃত সাব-কবলা দলিল (প্রদর্শনী-২) দাখিল করেছেন, যা রহিম উদ্দিন চৌধুরীর কাছ থেকে আব্দুল আলীর ক্রয়ের অকাট্য প্রমাণ ^৫। একটি খতিয়ানে একাধিক দাগ থাকতে পারে এবং একটি খতিয়ান দাখিল করলেই তার অধীনস্থ সকল দাগের রেকর্ড প্রমাণিত হয়। আদালত এই গুরুত্বপূর্ণ দলিলটি (Material Evidence) যথাযথভাবে পাঠ না করে বাটোয়ারা মামলা খারিজ করে দিয়েছেন, যা "Non-reading of Evidence" এর শামিল ^৫।

তথ্যের ধরণ	বাদিপক্ষের অবস্থান	বিবাদীপক্ষের অবস্থান	আদালতের ভুল পর্যবেক্ষণ
১২৫৯ দাগের জমি	৩৪০ শতাংশ (সঠিক)	৩৪৯ শতাংশ (অসম্ভব)	বাদিপক্ষের হিসাবকে ভুল বলা হয়েছে ^৫
সরকারি অংশ	১৩৭ শতাংশ (বাদ দেওয়া হয়েছে)	দাবি অনুযায়ী ১৩৭ + ৩৪৯ = ৪৮৬	সরকারের জমি বিবেচনায় না নেওয়া ^৫
৩ নং দাগের স্বত্ত্ব	১৯৫৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল	কোনো প্রমাণ নেই	আলাদা খতিয়ান চাওয়া ^৫
এস.এ. ২৩৮ খতিয়ান	মহাফেজখানার জাবেদা নকল	এসিল্যান্ড অফিসের ভলিউম	ভলিউমকে প্রাধান্য দেওয়া ^৫

৪. বাটোয়ারা মামলায় স্বত্ত্ব বিতর্ক ও উচ্চ আদালতের সুপ্রতিষ্ঠিত নজিরসমূহ

বাটোয়ারা মামলার একটি প্রচলিত সমস্যা হলো যখন বিবাদীপক্ষ বাদির স্বত্ত্ব (Title) অস্বীকার করে। ট্রায়াল কোর্ট স্বত্ত্ব নিয়ে সন্দেহ থাকায় মামলাটি অচল বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের উচ্চ আদালতের নজিরসমূহ এই সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত।

৪.১ চিন্ময় চৌধুরী বনাম শ্রী মৃদুল চৌধুরী মামলা

এই মামলাটি বাংলাদেশের বাটোয়ারা আইনের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। আপিল বিভাগের এই রায় স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে:

"In a suit for partition all the incidental questions of title, however complicated, can be decided and finally disposed of. The parties should not be thrown away or

driven out on the ground of maintainability of the suit." ⁵

অর্থাৎ, বাটোয়ারা মামলায় যদি স্বত্ব নিয়ে কোনো প্রশ্ন ওঠে, তবে বাদিপক্ষকে নতুন করে টাইটেল সুট করতে পারানো যাবে না। আদালতকে উক্ত মামলাতেই সমস্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ বিশ্লেষণ করে স্বত্ব নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী বণ্টনের প্রাথমিক ডিক্রি দিতে হবে। ৬৬/২০১৬ মামলার ট্রায়াল কোর্ট এই বাধ্যতামূলক নজির (Binding Precedent) লঙ্ঘন করে মামলা খারিজ করেছেন ^৫।

৪.২ বিলকিস জাহান বনাম সৈয়দ আব্দুল হাফিজ

বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট এই মামলার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, বাদিপক্ষকে তার নিজের মামলা বিবাদীর দুর্বলতার উর্ধ্বে গিয়ে প্রমাণ করতে হবে। এই নীতিটি সঠিক, কিন্তু এর প্রয়োগে আদালত ভুল করেছেন। বাদিপক্ষ যখন রেকর্ড রুমের চূড়ান্ত খতিয়ান এবং ১৯৫৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল দাখিল করেছেন, তখন তিনি তার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন করেছেন। এখন যদি বিবাদীপক্ষ দাবি করে যে এই রেকর্ডগুলো ভুল বা জালিয়াতির মাধ্যমে হয়েছে, তবে সাক্ষ্য আইনের ১০৩ ধারা অনুযায়ী সেই জালিয়াতি প্রমাণের দায়িত্ব বিবাদীপক্ষের ওপর বর্তায় ^৭। বিবাদীপক্ষ তাদের দাবির সপক্ষে কোনো ডিক্রি বা রায় দাখিল করতে না পারায় বাদিপক্ষের মামলাটিই শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হয়।

৫. আপিল মেমো প্রস্তুতি: গ্রাউন্ডস অফ আপিল (Grounds of Appeal)

বাটোয়ারা মামলা নং ৬৬/২০১৬ এর রায়ের বিরুদ্ধে জেলা জজ আদালতে আপিল করার জন্য শক্তিশালী গ্রাউন্ডগুলো নিচে সুবিন্যস্ত করা হলো:

গ্রাউন্ড নং ১: আইনি সঠিকতার অনুমান উপেক্ষা (Presumption of Correctness) বিজ্ঞ আদালত SAT Act ১৯৫০-এর ১৪৪A ধারা অনুযায়ী জেলা মহাফেজখানার সংরক্ষিত এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ানের "Presumption of Correctness" উপেক্ষা করে আইনগত ভুল (Error of Law) করেছেন। রেকর্ড রুমের একজন কর্মকর্তার একটি সাধারণ প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণকে বিচারিক সিদ্ধান্তের মর্যাদা দিয়ে আদালত সাক্ষ্য আইনের প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি লঙ্ঘন করেছেন ^২।

গ্রাউন্ড নং ২: বাস্তব সাক্ষ্য-প্রমাণ পাঠে ব্যর্থতা (Non-reading of Material Evidence) বিজ্ঞ আদালত বাদিপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত ১৯৫৭ সালের ২৩৯৮ নং রেজিস্ট্রিকৃত সাব-কবলা দলিল (প্রদর্শনী-২) এবং ১৩৫৭ বাংলার প্রাচীন প্রজা চেক বিবেচনায় নিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এই দলিলগুলো ৩ নং দাগের স্বত্ব এবং সামগ্রিক জোতের একক দখল প্রমাণ করে। এই ধরনের "Material Evidence" না পড়া রায় বাতিল করার জন্য যথেষ্ট কারণ ^৫।

গ্রাউন্ড নং ৩: গাণিতিক ও হচপট ত্রুটি (Mathematical and Hotchpot Error) বিজ্ঞ আদালত ১২৫৯ নং দাগের গাণিতিক হিসাব বিশ্লেষণে চরম ব্যর্থতা দেখিয়েছেন। বাদিপক্ষ আইনসম্মতভাবে সরকারি ১৩৭ শতাংশ জমি বাদ দিয়ে বণ্টনযোগ্য ৩৪০ শতাংশ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাবি (৩৪৯+১৩৭=৪৮৬) গাণিতিকভাবে দাগের মোট আয়তনের চেয়ে বেশি এবং অসম্ভব। অথচ আদালত বাদিপক্ষকেই 'হচপট' দোষে দোষী সাব্যস্ত করেছেন, যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী ^৫।

গ্রাউন্ড নং ৪: বাধ্যতামূলক নজির লঙ্ঘন (Violation of Binding Precedents) বিজ্ঞ আদালত আপিল বিভাগের সুপ্রতিষ্ঠিত নজির *Cinmoy Chowdhury vs. Sree Mridul Chowdhury* অনুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। স্বত্ব নিয়ে সামান্য বিতর্কের অযুহাতে বাটোয়ারা মামলা খারিজ করা আপিল বিভাগের নির্দেশনার সরাসরি লঙ্ঘন এবং রায়টি বাতিলযোগ্য ^৫।

গ্রাউন্ড নং ৫: বিবাদীপক্ষের সাক্ষীর স্বীকৃতি (Admission by Defense Witness) বিবাদীপক্ষের সাক্ষী DW-4 মোঃ আজম খান সাক্ষ্য প্রদানকালে স্বীকার করেছেন যে, এসি ল্যান্ড ভলিউমে মিস কেস নম্বরটি অস্পষ্ট এবং তিনি এর উৎস সম্পর্কে জানেন না। সাক্ষ্য আইনের ১৭-২১ ধারা অনুযায়ী, বিবাদীপক্ষের সাক্ষীর এই স্বীকৃতি বাদিপক্ষের অবস্থানের পক্ষে একটি শক্তিশালী প্রমাণ, যা আদালত বিবেচনায় নেননি^৫।

৬. কাউন্টার আর্গুমেন্ট এবং বিবাদীপক্ষের দুর্বলতা বিশ্লেষণ

আপিল শুনানিকালে বিবাদীপক্ষের ২-৮ নং বিবাদীদের দাবির অসারতা প্রমাণের জন্য নিচের কাউন্টার আর্গুমেন্টগুলো জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

৬.১ অস্তিত্বহীন মিস কেস ১১৮১/১৯৬৯

বিবাদীপক্ষ দাবি করেছে যে ১৯৬৯ সালের একটি মিস কেসের ডিক্রি মূলে এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ান সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু তারা উক্ত ডিক্রি বা রায়ে কোনো সার্টিফাইড কপি দাখিল করতে পারেনি^৫। সাক্ষ্য আইনের ১১৪(ছ) ধারা অনুযায়ী, যে পক্ষ সর্বোত্তম সাক্ষ্য (Best Evidence) দাখিল করতে ব্যর্থ হয়, আদালত ধরে নেবেন যে সেই সাক্ষ্য বা নথিটি দাখিল করলে তা ওই পক্ষের বিরুদ্ধেই যত^৭। মহাফেজখানায় যাচাই করে দেখা গেছে যে, এই নম্বরের কোনো মামলার অস্তিত্ব নেই। বিবাদীপক্ষের এই ভিত্তিহীন গল্প কেবল আদালতের সময় নষ্ট করার একটি অপপ্রয়াস।

৬.২ বেলুয়া খাতুনের স্বত্বহীন ও জাল দলিল (১৯৭৫)

বিবাদীরা ১৯৭৫ সালের ৩৫৯৬ নং দলিলের মাধ্যমে জমি ক্রয়ের দাবি করেছে। কিন্তু দলিলদাত্রী বেলুয়া খাতুনের নাম এস.এ. ২৩৮ খতিয়ানে (মহাফেজখানা বা এসি ল্যান্ড কোথাও) নেই^৫। Transfer of Property Act এর ধারা ৭ অনুযায়ী, সম্পত্তির মালিক নন এমন ব্যক্তি কোনো স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারেন না (Nemo dat quod non habet)। এছাড়া দলিলের দাতা বেলুয়া খাতুনের স্বামীর নাম "সোবান" লেখা আছে, যা বিবাদীদের দাবিকৃত স্বামী আব্দুল কদ্দুস বা আব্দুল হামিদের নামের সাথে মেলে না^৫। এই পরিচয়গত অসঙ্গতি এবং স্বত্বহীনতা দলিলটিকে একটি বাতিলযোগ্য ও মূল্যহীন দলিলে পরিণত করেছে।

৬.৩ বিবাদীপক্ষের দাবির দালিলিক স্ববিরোধিতা

বিবাদীপক্ষ একদিকে দাবি করছে ১৯৬৯ সালেই এস.এ. ২৩৮ খতিয়ান থেকে ৫টি দাগ খারিজ হয়ে গেছে এবং কেবল ১২৫৯ দাগটি আছে। কিন্তু তাদেরই দাখিলকৃত ১৯৭৫ সালের ৩৫৯৬ নং দলিলে (প্রদর্শনী খ-২) দেখা যায়, সেখানে এস.এ. ২৩৮ খতিয়ানের অধীনে সকল ৬টি দাগেরই উল্লেখ রয়েছে^৫। এই এক দালিলিক স্ববিরোধিতাই প্রমাণ করে যে বিবাদীপক্ষের দাবিকৃত ১৯৬৯ সালের সংশোধনী সম্পূর্ণ মিথ্যা। যদি ১৯৬৯ সালেই দাগগুলো চলে যেতো, তবে ১৯৭৫ সালের রেজিস্ট্রিকৃত দলিলে সেগুলো কীভাবে এলো?

৬.৪ ৯১ নং খতিয়ানের অসারতা

বিবাদীরা ৯১ নং খতিয়ানের একটি সার্টিফাইড কপি দেখিয়েছে, কিন্তু রেকর্ড রুমে এই খতিয়ানের কোনো মূল পাতা সংরক্ষিত নেই^৫। আইনের সাধারণ নীতি হলো, যে মূল রেকর্ডের অস্তিত্ব নেই, তার সার্টিফাইড কপি আইনত অস্তিত্বহীন। এছাড়া তাদের দাখিলকৃত কপিতে একই দাগ (১২৫২) দুইবার ভিন্ন পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সরকারি খতিয়ান তৈরির রীতির পরিপন্থী^৫। এটি স্পষ্টতই স্থানীয় কর্মকর্তাদের যোগসাজশে তৈরি করা একটি জাল কপি।

৭. আপিল পর্যায়ে গ্রহণীয় আইনি কৌশল ও পদ্ধতিগত সংস্কার

আপিল আদালতে মামলাটি জেতার জন্য কেবল যুক্তিতর্ক যথেষ্ট নয়, কিছু পদ্ধতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন যা মামলাটিকে একটি শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাবে।

৭.১ আরজি সংশোধন (Amendment of Plea)

সিপিএস-র আদেশ ৬ নিয়ম ১৭ অনুযায়ী, আপিল পর্যায়েও আরজি সংশোধন করা সম্ভব যদি তা মামলার মৌলিক প্রকৃতি পরিবর্তন না করে^{১৭}। বাদিপক্ষকে আপিল স্তরে একটি সংশোধনীর আবেদন করতে হবে যেখানে ১২৫৯ দাগের গাণিতিক বিভাজন (ব্যক্তিগত ৩৪০ শতাংশ ও সরকারি ১৩৭ শতাংশ) স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। এটি ট্রায়াল কোর্টের 'হচপট' সংক্রান্ত অস্পষ্টতাকে চিরতরে দূর করবে^{১৮}।

৭.২ হাতের লেখা বিশেষজ্ঞ নিয়োগ (Commission for Handwriting Expert)

যেহেতু এস.এ. ২৩৮ নং খতিয়ান এবং ৯১ নং খতিয়ানের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তাই আপিল আদালতকে একজন হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ নিয়োগের জন্য আবেদন করতে হবে। বিশেষজ্ঞের পরীক্ষার মাধ্যমে যদি প্রমাণিত হয় যে এসি ল্যান্ড ভলিউমের এন্ট্রিগুলো জাল বা পরবর্তীতে যোগ করা হয়েছে, তবে বিবাদীপক্ষের মামলাটি সম্পূর্ণভাবে ধসে যাবে^{১৯}।

৭.৩ অতিরিক্ত দলিল দাখিল (Additional Evidence)

আদেশ ৪১ নিয়ম ২৭ অনুযায়ী, বাদিপক্ষ সি.এস. ২ নং খতিয়ান এবং ১ নং সরকারি খাস খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি অতিরিক্ত সাক্ষ্য হিসেবে দাখিল করতে পারেন^{২০}। এটি ১২৫৯ দাগের মোট ভূমির পরিমাণ এবং সরকারের মালিকানার অংশটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করবে, যা ট্রায়াল কোর্টের পক্ষদোষ ও হচপট সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে ভুল প্রমাণিত করবে।

৮. চূড়ান্ত উপসংহার ও বিচারিক সুপারিশমালা

বাটোয়ারা মামলা নং ৬৬/২০১৬-এর রায়ের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে এটি স্পষ্ট যে, বিজ্ঞ ট্রায়াল কোর্ট আইনগত এবং গাণিতিক উভয় দিক থেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। জেলা মহাফেজখানার রেকর্ড (ROR) যা একটি চূড়ান্ত স্বত্বলিপি, তাকে এসিল্যান্ড অফিসের একটি অস্পষ্ট ভলিউম নোটের নিচে স্থান দেওয়া আইনের একটি ভয়াবহ বিচ্যুতি। জমিদারি পতন প্রথায় আব্দুল আলীর প্রজা হিসেবে একক স্বত্ব লাভ এবং তৎকালীন রাজস্ব নীতির কারণে কন্যা সোনাবানুর নাম বাদ পড়া একটি ঐতিহাসিক ও আইনি সত্য, যা আদালত অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

আপিল বিভাগের নজির ২৩ BLD (AD) ৮৩ অনুযায়ী, বাটোয়ারা মামলাতেই স্বত্ত্বের বিতর্ক নিষ্পত্তি করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আদালত মামলাটি খারিজ করে বিচারপ্রার্থীকে দীর্ঘসূত্রিতার মুখে ঠেলে দিয়েছেন। বিবাদীপক্ষের দালিলিক স্ববিরোধিতা এবং অস্তিত্বহীন মামলার দাবিগুলো প্রমাণ করে যে বাদিপক্ষের স্বত্ব অত্যন্ত স্বচ্ছ ও অকাট্য।

বাটোয়ারা মামলায় ন্যায়বিচারের জন্য সুপারিশ:

১. রেকর্ডের প্রাধান্য: জেলা মহাফেজখানার গেজেট প্রকাশিত খতিয়ানকেই স্বত্ত্বের চূড়ান্ত ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, যতক্ষণ না কোনো দেওয়ানি আদালত তা বাতিল করেন। ২. গাণিতিক শুদ্ধতা: 'হচপট' সংক্রান্ত অভিযোগে মামলা খারিজ করার আগে দাগের মোট জমি এবং খাস খতিয়ানের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেলাতে হবে। ৩. নজিরের বাধ্যবাধকতা: আপিল বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাটোয়ারা মামলাতেই স্বত্ব বিতর্ক নিষ্পত্তি করে মামলার বহুত্ব (Multiplicity of Suits) পরিহার করতে হবে। ৪. সোলেনামা গ্রহণ: যদি কিছু বিবাদী সোলেনামা দাখিল করেন, তবে অন্তত তাদের অংশের জন্য আংশিক ডিক্রি প্রদান করে বিরোধ কমিয়ে আনতে

হবে^৫।

সখিপুর সিভিল জজ আদালতের ০৫/০৪/২০২৬ তারিখের রায় ও ডিক্রিটি বাতিল করে বাদিপক্ষকে ৮৮৫ শতাংশ ভূমির ওপর বাটোয়ারার প্রাথমিক ডিক্রি প্রদান করাই হবে আইনের শাসন ও ন্যায়বিচারের সঠিক প্রয়োগ। বাদিপক্ষ যদি তাদের ১৯৫৭ সালের রেজিস্ট্রিকৃত দলিল এবং মহাফেজখানার চূড়ান্ত রেকর্ডের ওপর অটল থেকে আপিল পরিচালনা করেন, তবে উচ্চতর আদালতে তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত।

আপিলের মূল ভিত্তি	আইনি উৎস	প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
ROR-এর সঠিকতার অনুমান	SAT Act ১৪৪A ^২	মহাফেজখানার জাবেদা নকল দাখিল
স্বত্ব বিতর্ক নিষ্পত্তি	২৩ BLD (AD) ৮৩ ^{১৪}	নজিরটি জোরালোভাবে উপস্থাপন
গাণিতিক ব্যাখ্যা	সাধারণ পাটিগণিত ^৫	খাস খতিয়ান নং ১ দাখিল
জাল দলিল চ্যালেঞ্জ	TPA ধারা ৭ ^৫	হস্তলিপি বিশেষজ্ঞের আবেদন
পক্ষদোষ সংশোধন	CPC আদেশ ১ নিয়ম ১০ ^{১২}	সরকারকে পক্ষ করার আবেদন

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের ভূমি মালিকানার লড়াইয়ে জেলা মহাফেজখানার রেকর্ডই হলো মালিকের রক্ষাকবচ। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের ভুল নোট বা স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের তৈরি করা কোনো জাল ভলিউম কখনোই গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশিত চূড়ান্ত স্বত্বলিপিকে পরাস্ত করতে পারে না। আইনের এই মৌলিক নীতিটিই বাটোয়ারা মামলা নং ৬৬/২০১৬-এর আপিল জয়ের প্রধান চাবিকাঠি।^২

Works cited

1. Understanding Record-of-Rights (Khatiyon) | PDF | Lawsuit | Appeal - Scribd, accessed April 22, 2026, <https://www.scribd.com/document/498998684/Records-of-rights>
2. The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (East Bengal Act) | 144A. Presumption as to correctness of record of rights - Laws of Bangladesh, accessed April 22, 2026, <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-241/section-7263.html>
3. The State Acquisition and Tenancy Act, 1950 (East Bengal Act) - Laws of Bangladesh, accessed April 22, 2026, <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-241/act-chapter-print-500.html>
4. Presumption Value as to Correctness of Record of Rights - BD Law Reports, accessed April 22, 2026, <https://bdlawreports.com/presumption-value-as-to-correctness-of-record-of-rights/>
5. Judgement copy of 66-2016.pdf

6. Supreme Court Clarifies Land Ownership vs Registration Cases - Banglarbhum, accessed April 22, 2026, <https://banglaarbhum.com/court-clarifies-land-ownership-vs-registration/>
7. The Evidence Act, 1872 - Laws of Bangladesh, accessed April 22, 2026, <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-24/part-details-3.html>
8. Venkataramana Udupa vs Kannan Chettiar on 24 May, 1962 - Indian Kanoon, accessed April 22, 2026, <https://indiankanoon.org/doc/1338540/>
9. Supremacy of Judicial Decisions over Subsequent Records of Rights in Land Partition: Kazi Mohammad Hossain v. Sibram Bandopadhyaya - CaseMine, accessed April 22, 2026, <https://www.casemine.com/commentary/in/supremacy-of-judicial-decisions-over-subsequent-records-of-rights-in-land-partition:-kazi-mohammad-hossain-v.-sibram-bandopadhyaya/view>
10. LEGAL CERTIFICATION AND OFFICIAL RECOGNITION PROCESS OF LANDS UNDER THE LAND LAWS OF BANGLADESH - Neliti, accessed April 22, 2026, <https://media.neliti.com/media/publications/429147-legal-certification-and-official-recognition-c45afb35.pdf>
11. Zamindar - Wikipedia, accessed April 22, 2026, <https://en.wikipedia.org/wiki/Zamindar>
12. Proforma Defendant | CPC Order 1 Rule 10 Guide - The Lawyers & Jurists, accessed April 22, 2026, <https://www.lawyersnjurists.com/article/code-of-civil-procedure-1908-order-i-v/>
13. High Court Ruling on Mortgage vs. Sale Deed | PDF | Lawsuit | Judgment (Law) - Scribd, accessed April 22, 2026, <https://www.scribd.com/document/717171039/4-SCOB-HCD-14>
14. Cinmoy Chowdhury Vs. Sree Mridul Chowdhury and other | The Lawyers & Jurists, accessed April 22, 2026, <https://www.lawyersnjurists.com/article/cinmoy-chowdhury-vs-sree-mridul-chowdhury-and-other/>
15. adverse inference - Indian Kanoon, accessed April 22, 2026, <https://indiankanoon.org/search/?formInput=adverse%20inference>
16. When Do Revenue Records Prove Land Ownership? - Supreme Today AI, accessed April 22, 2026, <https://supremetoday.ai/issue/revenue-records-ownership-presumption>
17. Anwarul Huq vs. Iqbal Ahmed and Ors. (08.11.2012 - BDAD) - Hoque and Associates, accessed April 22, 2026, <https://www.hoque-associates.com/storage/app/uploads/public/66f/e64/d1c/66fe64d1cfb8a386835535.pdf>
18. Adverse Inference Under Evidence Act 114(g) | PDF | Burden Of Proof (Law) - Scribd, accessed April 22, 2026, <https://www.scribd.com/document/250452842/114-g-Adverse-Inference>
19. Order 6 Rule 17 CPC | Pleading Amendment Procedure - The Lawyers & Jurists, accessed April 22, 2026, <https://www.lawyersnjurists.com/article/code-of-civil-procedure-1908-order-vi/>
20. CP No. D – 77 of 2012 - High Court of Sindh, accessed April 22, 2026,

<https://caselaw.shc.gov.pk/caselaw/view-file/MTMzNjU4Y2Ztcy1kYzgz>

21. Civil Revision Petitions on Property Partition | PDF | Lawsuit | Damages - Scribd,
accessed April 22, 2026,

<https://www.scribd.com/document/489731026/mesne-profits>